

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ยื่นคำร้องขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ตามประกาศของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยกรณีของผู้ฟ้องคดี แม้ว่า ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะไม่ได้กำหนดมาตรฐานการเปรียบเทียบตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง หรือนักบริหารงานคลัง ระดับต้น ของพนักงานส่วนท้องถิ่น กับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตามมาตรฐานการเปรียบเทียบตำแหน่ง แนบท้ายหลักเกณฑ์ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ไว้ แต่โดยที่มาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดไว้ว่า ในระหว่างที่ ก.ค.ศ. ยังมิได้จัดทำมาตรฐานตำแหน่ง หรือกำหนดกรณีใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้นำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือกรณีที่ ก.พ. กำหนดไว้แล้ว ซึ่งใช้บังคับอยู่เดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งในกรณีการเปรียบเทียบตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นในสายงานนักบริหารงานต่าง ๆ สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำตารางการเทียบตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นกับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ไว้ก่อนที่ ก.ค.ศ. จะมีหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ โดยได้เทียบตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรณีของผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มาใช้กับกรณีของผู้ฟ้องคดี ซึ่งต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งขณะยื่นคำขอ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) เทียบได้กับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอโอน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในส่วนนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ข้อ ๔.๒ แล้ว อีกทั้ง ข้อ ๘.๕ ๔) ของหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือดังกล่าว กำหนดให้การพิจารณารับโอนให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการเปรียบเทียบตำแหน่ง



แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ โดยให้คำนึงถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ขอโอนเทียบกับบุคลากรทางการศึกษา เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีที่ได้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ๓ จากผลการสอบแข่งขันตามคำสั่งให้ (ย้าย) เปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล มาตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ และได้รับการประเมิน เลื่อนระดับเรื่อยมาจนเป็นนักวิชาการการเงินและบัญชี ๖ว ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเทียบเท่ากับระดับ ชำนาญการตามระบบจำแนกตำแหน่ง ระบบแห่ง และสามารถสอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งหัวหน้า ฝ่ายบัญชี (นักบริหารงานคลัง) หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง) และผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) ตามลำดับ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้มี ประสบการณ์เกี่ยวกับตำแหน่งที่รับโอนตามข้อ ๘.๕ ๔) ของหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือ ดังกล่าวอีกด้วย ดังนั้น การที่ ก.ค.ศ. มีมติว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การโอนดังกล่าว และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติไม่รับโอนผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๘๘/๒๕๖๗)

๔. การบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการ

- การบรรจุแต่งตั้งบุคคลกลับเข้ารับราชการกรณีลาออกจากราชการเพื่อไปดูแลมารดา ซึ่งชราภาพและเจ็บป่วย

การพิจารณาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลับเข้ารับราชการเป็นดุลพินิจของ ก.ค.ศ. ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะผู้ฟ้องคดีขอกลับเข้ารับราชการ ผู้ฟ้องคดีมีอายุเกินกว่า ๕๐ ปี และขณะนั้นมีบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วยรอการบรรจุแต่งตั้งอยู่จำนวน ๑๔ คน การที่ ก.ค.ศ. โดย อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาแล้ว เห็นว่า การรับย้ายหรือขอใช้บัญชีบรรจุใหม่นั้นจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการมากกว่า จึงมิใช่ การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้เดิมผู้ฟ้องคดีรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการเนื่องจากต้องดูแลมารดาซึ่งชราภาพ และป่วยมีโรคประจำตัว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการครูอีกครั้ง จึงยื่นแบบสมัครเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๘ การที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดย อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีมติไม่อนุมัติ ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีอายุเกิน ๕๐ ปี ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อ ๒.๔ ของหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนดคุณสมบัติผู้ที่สมัครเข้ารับราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาต้องมีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี ในวันที่ยื่นคำขอกลับเข้ารับราชการ ประกอบกับมีบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา ขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้งอยู่จำนวน ๑๔ คน ณ วันที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีพิจารณาซึ่งหากใช้ตำแหน่งดังกล่าวรับย้าย



หรือขอให้บัญชีบรรจุใหม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากกว่าการรับผู้ฟ้องคดีที่มีอายุราชการเหลืออยู่น้อยกลับเข้ารับราชการ ซึ่งเหตุผลดังกล่าวเห็นได้ว่า เป็นการพิจารณาภายใต้บริบทในการบริหารงานบุคคลตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ปรากฏว่าเป็นการบิดเบือนหรือไม่เหมาะสมแก่เหตุแต่ประการใด ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดี โดย อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีมติไม่อนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบตามขอบเขตและอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๙๑/๒๕๖๓)

๕. การเลื่อนขึ้นเงินเดือน/การเลื่อนเงินเดือน

๕.๑ การเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการครู

แม้ผู้ฟ้องคดีจะเคยมีเรื่องพิพาทขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาก่อน แต่การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้กับผู้ฟ้องคดี มีการพิจารณาในรูปของคณะกรรมการฯ ส่วนผู้มีอำนาจออกคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนก็ไม่จำเป็นต้องนำผลการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าวมาผูกพันดุลพินิจในการพิจารณาคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนของตน อีกทั้งไม่ปรากฏว่าการประชุมพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนมีการชักจูงหรือนำมาให้ผู้มีอำนาจออกคำสั่งคล้อยตามไปในทิศทางเดียวกับคณะกรรมการฯ การพิจารณาคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดี จึงถือมิได้ว่ามีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น คำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี ๐.๕ ขึ้น จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้แม้ขณะผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งครู ผู้อำนวยการโรงเรียน ป. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เคยมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี และให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามความประพฤติของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่มิคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ กรณีมีพฤติกรรมพุดจาไม่สุภาพและดูหมิ่นผู้บังคับบัญชา และในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ เมษายน ๒๕๕๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีว่า เห็นควรเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี ๐.๕ ขึ้น แต่เมื่อการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนครั้งที่พิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคนขึ้นพิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือน โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ทั้งนี้ ตามข้อ ๒ ของกฎดังกล่าว แต่โดยที่กฎหมายไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ต้องออกคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนตามผลการประเมิน



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังกล่าวในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งพิพาท เพื่อชักจูงหรือโน้มน้าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้มีความเห็นคล้อยตามหรือโน้มเอียงไปในทิศทางเดียวกับผลการประเมินที่ตนได้เคยร่วมประชุมและลงมติให้ความเห็นไว้ในการประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิได้เป็นกรณีที่ถือได้ว่ามีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งพิพาทไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด อีกทั้ง ข้อเท็จจริงปรากฏด้วยว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี โดยให้คะแนนตามแบบประเมิน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน ได้ ๔๒๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๐ ผลการประเมินอยู่ในระดับเป็นที่ยอมรับได้ และได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น ซึ่งถือเป็นการประเมินโดยใช้ดุลพินิจในทางบริหารตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยดำเนินการในรูปคณะกรรมการ มิใช่การดำเนินการประเมินโดยลำพังเพียงคนเดียว นอกจากนี้ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวมีการดำเนินการที่ขัดต่อกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๕๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการพิจารณาทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ๐.๕ ขั้น จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๒/๒๕๖๗)

๕.๒ การกำหนดอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ

การใช้ดุลพินิจกำหนดอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญจะต้องเป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของข้าราชการอย่างแท้จริง ดังนั้น การจะเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนเป็นร้อยละเท่าใด จึงต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับคะแนนผลการปฏิบัติราชการของผู้นั้น การที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในสังกัดสำนักคดีภาษีอากร โดยเห็นชอบตามอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนตามที่ผู้บัญชาการสำนักคดีภาษีอากรบริหารวงเงินโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมสอบสวน



คดีพิเศษ ซึ่งไม่ได้มีการแบ่งช่วงคะแนนจากการจัดเรียงลำดับคะแนนของข้าราชการในแต่ละกลุ่มให้เท่ากัน อีกทั้งอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนไม่ได้ลดหลั่นไปตามสัดส่วนของคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรณีจึงเป็นการออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ต้องการให้การเลื่อนเงินเดือนมีผลเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณและระเบียบวินัย ตลอดจนปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑ เมษายน ๒๕๕๗) อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อใช้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่รอบการประเมินวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และจัดสรรวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนให้กับสำนักคดีภาษีอากรในวงเงินร้อยละ ๒.๘๐ ของอัตราเงินเดือนข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสังกัด คงเหลือให้อธิบดีฯ บริหารร้อยละ ๐.๒๐ สำหรับพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ สำหรับสำนักคดีภาษีอากรมีข้าราชการจำนวน ๔๕ คน ได้รับการจัดสรรวงเงินเพื่อใช้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดจำนวน ๔๒,๐๖๓.๒๘ บาท (คำนวณจากร้อยละ ๒.๘๐ ของอัตราเงินเดือนข้าราชการจำนวน ๔๕ คน ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗) ผู้บัญชาการสำนักคดีภาษีอากรจึงดำเนินการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน โดยกำหนดอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนเป็น ๒ ระดับการประเมิน ได้แก่ ระดับการประเมินดีเด่น (คะแนนร้อยละ ๙๐-๑๐๐) อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน ๒.๕๐-๔.๒๐ และระดับการประเมินดีมาก (คะแนนร้อยละ ๘๐-๘๙) อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน ๒.๕๐ โดยมีข้าราชการที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นจำนวน ๔๔ คน ระดับดีมาก จำนวน ๑ คน และบริหารวงเงินที่ได้รับการจัดสรรออกเป็น ๗ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๑๐๐) อัตราร้อยละการเลื่อน ๔.๒๐ จำนวน ๑ คน เป็นเงิน ๑,๙๑๐ บาท

กลุ่มที่ ๒ (คะแนนร้อยละ ๙๘.๘๐) อัตราร้อยละการเลื่อน ๓.๕๐ จำนวน ๑ คน เป็นเงิน ๑,๑๘๐ บาท

กลุ่มที่ ๓ (คะแนนร้อยละ ๙๗.๖๐) อัตราร้อยละการเลื่อน ๓.๒๐ จำนวน ๒ คน เป็นเงิน ๒,๕๔๐ บาท

กลุ่มที่ ๔ (คะแนนร้อยละ ๙๕.๐๐-๙๖.๔๐ โดยมีผู้ได้คะแนนร้อยละ ๙๕.๐๐ จำนวน ๑ คน ร้อยละ ๙๕.๒๐ จำนวน ๔ คน ร้อยละ ๙๕.๗๐ จำนวน ๑ คน และร้อยละ ๙๖.๔๐ จำนวน ๔ คน) อัตราร้อยละการเลื่อน ๓.๐๐ จำนวน ๑๐ คน เป็นเงิน ๘,๒๗๐ บาท

กลุ่มที่ ๕ (คะแนนร้อยละ ๙๔.๑๐) อัตราร้อยละการเลื่อน ๒.๙๐ จำนวน ๑ คน เป็นเงิน ๑,๓๒๐ บาท

กลุ่มที่ ๖ (คะแนนร้อยละ ๙๔.๐๐) อัตราร้อยละการเลื่อน ๒.๘๐ จำนวน ๑๔ คน เป็นเงิน ๑๒,๖๐๐ บาท



กลุ่มที่ ๗ (คะแนนร้อยละ ๘๘.๘๐-๙๓.๖๐ โดยมีผู้ได้คะแนนร้อยละ ๘๘.๘๐ จำนวน ๑ คน ร้อยละ ๙๑ จำนวน ๑ คน ร้อยละ ๙๑.๖๐ จำนวน ๒ คน ร้อยละ ๙๒.๘๐ จำนวน ๑๑ คน และร้อยละ ๙๓.๖๐ จำนวน ๑ คน) อัตราร้อยละการเลื่อน ๒.๕๐ จำนวน ๑๖ คน เป็นเงิน ๑๔,๒๔๓.๒๕ บาท

เห็นได้ว่า การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของผู้บัญชาการสำนักคดีภาษีอากรดังกล่าว แม้ว่าจะมีการนำคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการทั้งหมดในสำนักคดีภาษีอากรที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ มาจัดเรียงลำดับ จากคะแนนสูงสุด ร้อยละ ๑๐๐ จนถึงคะแนนต่ำสุด ร้อยละ ๘๘.๘๐ ก็ตาม แต่เมื่อผู้บัญชาการสำนักคดีภาษีอากรได้คิดคำนวณอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด้วยการจัดแบ่งข้าราชการออกเป็น ๗ กลุ่ม โดยไม่ได้แบ่งช่วงคะแนนในแต่ละกลุ่มให้เท่ากัน อีกทั้ง เมื่อพิจารณาอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของแต่ละกลุ่มแล้ว จะเห็นได้ว่าอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนไม่ได้ลดหลั่นกันไปตามสัดส่วนของคะแนนการประเมินฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๑๐๐) ซึ่งมีอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน ๔.๒๐ มากกว่ากลุ่มที่ ๒ (คะแนนร้อยละ ๙๘.๘๐) ซึ่งมีอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน ๓.๕๐ ถึงร้อยละ ๐.๗ ทั้งที่คะแนนผลการประเมินฯ ของทั้งสองกลุ่มห่างกันเพียง ๑.๒๐ คะแนน ในขณะที่กลุ่มที่ ๗ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการที่ได้คะแนนการประเมินฯ ร้อยละ ๘๘.๘๐-๙๓.๖๐ กลับมีอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน ๒.๕๐ เท่ากันทั้งกลุ่ม นอกจากนี้ การนำคะแนนการประเมินฯ ของระดับดีเด่น ช่วงร้อยละ ๙๐.๐๐-๙๓.๖๐ มาจัดไว้ในกลุ่มเดียวกันกับคะแนนการประเมินฯ ระดับดีมาก ทำให้ข้าราชการที่มีคะแนนการประเมินฯ ระดับดีเด่นในช่วงคะแนนดังกล่าวได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละ ๒.๕๐ เท่ากันกับผู้ได้รับคะแนนการประเมินฯ ระดับดีมาก กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนที่ไม่เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จึงไม่อาจสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของข้าราชการได้อย่างแท้จริง กรณีจึงขัดต่อหลักการของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ปรากฏตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/๕๔๒ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่งกำหนดให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญตามผลงาน และจะเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนเป็นร้อยละเท่าใด จะต้องสอดคล้องกับคะแนนผลการปฏิบัติราชการของผู้นั้น ทั้งยังขัดต่อเจตนารมณ์ของมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กำหนดเรื่องการเลื่อนเงินเดือนขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย และปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ การที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑ เมษายน ๒๕๕๗) ให้แก่ข้าราชการในสังกัดสำนักคดีภาษีอากรรวมทั้งผู้ฟ้องคดี โดยเห็นชอบตามอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนตามที่ผู้บัญชาการสำนักคดีภาษีอากรบริหารวงเงิน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำสั่งเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑ เมษายน ๒๕๕๗) ให้แก่



ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๒.๕๑๔ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๙/๒๕๖๗)

๖. การเลื่อนระดับของข้าราชการ

- การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

การคัดเลือกข้าราชการและการกำหนดคุณสมบัติรวมถึงการเทียบประเภทตำแหน่งหรือระดับตำแหน่งข้าราชการ และการกำหนดแนวทางการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานคร สามัญนั้น เมื่อคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) มีมติการกำหนดคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งใด โดยมีการเทียบตำแหน่งตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีมติคณะรัฐมนตรี หรือมติของคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบให้นำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้บังคับอีกแต่อย่างใด การที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้นำแนวทางการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๘ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๑๑/ว ๑๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ที่กำหนดให้กรณีผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษต้องดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๔ ปี จึงชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งไม่ครบ ๔ ปี ตามมาตรฐานคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้ฟ้องคดีจึงขาดคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานปกครองระดับ ๘ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขต ต่อมา ปลัดกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำเอกสารเสนอรายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและประเภทอำนวยการระดับสูง โดยผู้ฟ้องคดีซึ่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตจึงได้ลงนามในหนังสือดังกล่าวพร้อมแสดงความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการ และได้เสนอรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตจำนวน ๖ ราย ซึ่งมีรายชื่อผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการและคำสั่งเลื่อนข้าราชการ โดยไม่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งย้ายและเลื่อนตำแหน่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เนื่องจากมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามคำสั่งดังกล่าวไม่เคยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานปกครอง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องขณะดำรงตำแหน่งระดับ ๘ หรือระดับ ๗ จึงถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้บังคับ โดยที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ยังไม่มีมติให้นำมาใช้และคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ให้ความเห็นชอบเห็นว่า เมื่อพิจารณามาตรา ๘๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร



และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติให้กรณีที่ไม้อาจนำพระราชกฤษฎีกา ข้อบัญญัติ ฎีกา ฎติ หรือข้อกำหนดอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วมาใช้บังคับได้ตามวรรคหนึ่ง การจะดำเนินการ เป็นประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.ก. กำหนด เมื่อปรากฏว่า ก.ก. ได้มีมติอนุมัติการเทียบประเภท และระดับตำแหน่งของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญตามความในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ และมติที่กำหนดแนวทางการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ ๙ ระดับ ๑๐ เดิม ตามมติ ก.ก. มาใช้สำหรับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทบริหาร ระดับต้นและระดับสูง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๑๑/ว ๑๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๔ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๙ ระดับ ๑๐ และระดับ ๑๑ ตามที่ ก.ก. มีมติ มาเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น ซึ่งตามหลักเกณฑ์ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ดังกล่าว ไม่ได้ระบุให้นำหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ มาใช้ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างในอุทธรณ์ แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำแนวทางตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๑๑/ว ๑๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๔ มาใช้ในการคัดเลือก จึงชอบด้วยพระราชบัญญัติข้าราชการ กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ และเมื่อตามมติ ก.ก. ที่กำหนด การเทียบประเภทและรับตำแหน่งของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ กรณีผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๘ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ หรือระดับ ๕ เทียบได้ไม่ต่ำกว่าการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการเขตเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ประกอบกับ ก.ก. กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งอำนวยการ สายงานอำนวยการระดับสูง โดยกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กรณีผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ต้องดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๔ ปี เมื่อปรากฏว่าในขณะนั้นผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ช่วย ผู้อำนวยการเขต อันเทียบระดับตำแหน่งตามมติ ก.ก. ได้เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ พิเศษ และเมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่กำหนดให้หน่วยงานเสนอชื่อข้าราชการ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการเขต) ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษเพียง ๓ ปี ๙ เดือนเศษ ซึ่งไม่ครบ ๔ ปี ตามมาตรฐานคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการเขต) ที่ ก.ก. กำหนดดังกล่าว กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการเขต) ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่บุคคลที่อยู่



ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการเขต) ได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๓๒๗/๒๕๖๖)

๗. การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ

๗.๑ การถอดถอนอธิการบดี

อำนาจหน้าที่ ของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนอกจากอำนาจหน้าที่ ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยแล้ว อำนาจหน้าที่ดังกล่าวยังรวมถึงอำนาจหน้าที่ ในการอนุญาตให้ความเห็นชอบในเรื่องการลาและการฝึกอบรมที่ระเบียบต่าง ๆ ไม่ได้ระบุในส่วน ตำแหน่งอธิการบดีไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การที่อธิการบดีไปเข้ารับการศึกษอบรม ไปทำการสอน นักศึกษาตามความประสงค์ส่วนตัว รวมทั้งการเดินทางไปต่างประเทศหลายครั้งโดยมิได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายหลายประการ จึงถือเป็น ความบกพร่องในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและไม่อุทิศเวลาให้กับงานในหน้าที่ สภามหาวิทยาลัย จึงมีอำนาจในการพิจารณามีมติให้ถอดถอนอธิการบดีออกจากตำแหน่งได้

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยผู้ฟ้องคดีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้มาดำรงตำแหน่งอธิการบดีแทนอธิการบดีคนเดิม ซึ่งจะครบ วาระการดำรงตำแหน่ง โดยการยืมตัวมาปฏิบัติหน้าที่เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมิได้ลาออกจากต้นสังกัดเดิม หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีเข้าดำรงตำแหน่งแล้วปรากฏว่ามีบุคลากร ของมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งได้มีหนังสือร้องเรียนกล่าวหาผู้ฟ้องคดีต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยสรุปว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเท่าที่ควร แต่มีการปฏิบัติภารกิจอื่น ที่นอกเหนือจากภารกิจของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งอาจจะขัดกับเงื่อนไขการยืมตัว มาปฏิบัติราชการเต็มเวลาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งได้เสนอรายงานต่อนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมไม่ปฏิบัติตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นการแสดงความกระด้างกระเดื่อง ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีที่มีได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อสมัครเรียนในหลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) อย่างถูกต้อง และผู้ฟ้องคดียังมีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ของทางราชการ และแนวปฏิบัติทางปกครอง ซึ่งในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรรมการ สภามหาวิทยาลัยได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้แย้งแสดงพยานหลักฐานแล้ว และเมื่อพิจารณาตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจ หน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปตลอดจนมีอำนาจเฉพาะในเรื่องการบริหารงานบุคคล อันได้แก่ การแต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดีและศาสตราจารย์ประจำ อันเป็นอำนาจโดยตรงของสภามหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชกับส่วนราชการอื่น และหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มีได้รับ



ให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ ซึ่งย่อมรวมถึงอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตให้ความเห็นชอบในเรื่อง การลาและการฝึกอบรมที่ระบียบต่าง ๆ ไม่ได้ระบุในส่วนตำแหน่งอธิการบดีไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์เข้าการฝึกอบรมหลักสูตร วปอ. ซึ่งมีใช้ภารกิจของมหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราชโดยแท้แต่เป็นภารกิจส่วนตัว อีกทั้งหลักสูตรดังกล่าวมีระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ จึงทำให้ไม่สามารถบริหารงานมหาวิทยาลัยได้เต็มเวลา ตามเงื่อนไขการยืมตัว และเมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเข้าศึกษา อบรมหลักสูตรดังกล่าว จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีมิได้รับการอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงต้องปฏิบัติ หน้าที่ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ผู้ฟ้องคดีจึงยังต้องได้รับ ความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการดำเนินกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียังทำการสอนนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ให้แก่นักศึกษาแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็นความประสงค์ส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีเอง รวมถึงการเดินทาง ไปราชการต่างประเทศหลายครั้งโดยมิได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาไม่ยอมรับอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และทำให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับความเสียหายหลายประการ เช่น แนวทางการบริหารงานของผู้ฟ้องคดีที่ไม่สามารถแก้ปัญหา จำนวนนักศึกษาลดลงและมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อเนื่อง กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถปฏิบัติตาม คำมั่นที่ได้ให้ไว้อันเป็นเงื่อนไขการได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นอธิการบดี และไม่เป็นไปตาม พันธสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำเป็นรูปแบบของ “แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย” ซึ่งผู้ได้รับการสรรหา จะต้องจัดทำตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบไว้และนำเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นกรณีที่ ข้อเท็จจริงปรากฏในภายหลังจากการที่ได้รับการแต่งตั้งอธิการบดี และผู้ฟ้องคดีมีเจตนากระด้างกระเดื่อง ต่อมติและข้อแนะนำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจทำหน้าที่ควบคุมดูแล กิจการทั่วไป อันเป็นอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงต้องถือว่าเป็นความบกพร่องในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบกับการที่ ผู้ฟ้องคดีไม่อุทิศเวลาให้กับงานในหน้าที่อธิการบดีได้เต็มที่ จึงไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของอธิการบดี ตามข้อ ๑๒ (๗) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงเป็นเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกขึ้นเพื่อพิจารณาถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่ง อธิการบดีได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผลรองรับอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มติของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัย



ธรรมาธิราช ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๔๖/๒๕๖๗)

๗.๒ การถอดถอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา

การประชุมพิจารณาถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเป็นการเตรียมการเพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี การดำเนินการดังกล่าวจึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสดำเนินการขอเท็จจริงในกรณีที่ถูกล่ามโฮอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่คณะกรรมการพิจารณาและมีมติให้ถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งดังกล่าว โดยไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีขอเท็จจริงในกรณีที่ถูกล่ามโฮและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานตามกฎหมายดังกล่าว และอธิการบดีมีคำสั่งให้ถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาตามมติของคณะกรรมการประจำคณะ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็น การกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

การถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แม้จะเป็นการดำเนินการตามกระบวนการบริหารงานภายในของคณะฯ ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในส่วนราชการระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่เนื่องจากการพิจารณาดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อเตรียมการจัดให้มีคำสั่งทางปกครองซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิของคู่กรณี กรณีจึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในกรณีที่ถูกล่ามโฮคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) กล่าวหา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก่อนที่คณะกรรมการดังกล่าวจะมีมติให้ถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่ง ซึ่งในขณะนั้นแม้ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วย และถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว และไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะและลงมติถอดถอนได้ก็ตาม แต่กรณีเช่นนี้ ก็หาได้ตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีในการเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ แต่อย่างใดไม่ ดังนั้น การที่คณะกรรมการประจำคณะฯ มีมติให้ถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ โดยไม่มีหนังสือเชิญผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นกรรมการประจำคณะฯ เข้าร่วมประชุมด้วย และไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงในกรณีที่ถูกล่ามโฮอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ



ราชการทางปกครองฯ กรณีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อต่อมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะผู้มีอำนาจถอดถอนหัวหน้าภาควิชาตามข้อเสนอของคณะกรรมการประจำคณะตามข้อ ๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในส่วนราชการระดับคณะฯ มีคำสั่งถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ โดยอาศัยมติของคณะกรรมการประจำคณะฯ ที่พิพาท จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน เมื่อการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายไม่ได้รับค่าตอบแทนหากยังคงดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาต่อไปจนกว่าจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรณีนี้จึงถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กระทำการในการออกคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าเสียหายในส่วนเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายจำนวน ๔,๕๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๒,๒๕๐ บาท จึงชอบแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๖๒/๒๕๖๗)



คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. คำสั่งลงโทษทางวินัย

๒.๑ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

๒.๑.๑ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๒ คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๓ คำสั่งลงโทษลดเงินเดือน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๔ คำสั่งลงโทษอื่น ๆ

- กักยาม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

๒.๒.๑ คำสั่งลงโทษปลดออก

๑) กรณีไม่ได้ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนด

กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขึ้นมูลความผิดทางวินัยฐานอื่น ที่มีใช้ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ไม่ผูกพันผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งที่ต้องถือเอารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาเป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งจึงต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยขึ้นเพื่อทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติดังกล่าว เพื่อให้



ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถูกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและได้มีโอกาสชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนมีคำสั่งลงโทษทางวินัย

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ว่า นาย ช. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วในขณะนั้น ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในบริเวณพื้นที่สาธารณะ โดยมีผู้ฟ้องคดีในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ลงนามเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการเข้าไปดำเนินการปรับพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินสาธารณะ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณะแปลงดังกล่าวแต่อย่างใด และใช้งบประมาณของทางราชการไปโดยไม่ชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ทำการไต่สวนแล้วมีมติว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามข้อ ๖ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ และได้ส่งรายงานและเอกสารพร้อมทั้งความเห็นไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่ง ซึ่งต่อมาคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า ข้อกล่าวหาที่อยู่ในอำนาจในการไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดทางวินัยหรือทางอาญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๐ ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๙ นั้น หมายถึงเฉพาะข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเท่านั้น และโดยที่ประมวลกฎหมายอาญา ได้บัญญัติถึงองค์ประกอบและโทษเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการไว้ในภาค ๒ ลักษณะ ๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๖๖ และได้บัญญัติถึงองค์ประกอบและโทษเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมไว้ในลักษณะ ๓ หมวด ๒ มาตรา ๒๐๐ ถึงมาตรา ๒๐๕ ดังนั้น ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม จึงเป็นมูลความผิดทางอาญา ส่วนความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ถือเป็นมูลความผิดทางวินัยเมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ชี้มูลความผิดผู้ฟ้องคดีฐานทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นมูลความผิดทางวินัยร่วมด้วยแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าความผิดฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ชี้มูลผู้ฟ้องคดี



ดังกล่าวนั้นเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นความผิดวินัยฐานอื่น อันมิใช่ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการนั้น จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย กรณีจึงไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องพิจารณาสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีตามความผิดฐานดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจถือเอารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มาเป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยขึ้นเพื่อทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีในกรณีที่ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่มีชี้มูลความผิดทางวินัยดังกล่าว เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและได้มีโอกาสชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนมีคำสั่งลงโทษทางวินัย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๒๔๗/๒๕๖๖)

๒) กรณีประพฤติชั่วร้ายแรง

ข้าราชการครูซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้สมกับที่ได้รับ ความไว้วางใจจากสมาชิกที่เลือกเข้าไปเป็นกรรมการ การดำเนินกิจการในทางใดของสหกรณ์ จึงต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสหกรณ์ และต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ วิเคราะห์ถึงความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อผลประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิก ความเป็นไปได้ ของโครงการที่จะจัดให้มีขึ้นแก่สมาชิก รวมทั้งต้องเป็นประโยชน์ในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้ง กิจการหรือการดำเนินการที่ทำนั้นต้องไม่แสวงหากำไร ไม่ผิดศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ยอมเฝ้าผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสหกรณ์ด้วย ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการครู ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ร่วมกับกรรมการอื่นอนุมัติ ให้สหกรณ์ทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกับบริษัทเอกชน และอนุมัติเงินทอนรองจ่ายเป็นเงิน มัดจำให้แก่บริษัทเอกชนเพื่อนำไปดำเนินการทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในโครงการจัดหา สลากกินแบ่งรัฐบาลไปให้สมาชิกสหกรณ์ในราคาถูกกว่าท้องตลาดเพื่อนำไปจำหน่ายและมีผลกำไร จากส่วนต่าง จึงเป็นการนำมาซึ่งความเสียหายชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ในตำแหน่งหน้าที่ราชการ ของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของความเป็น ข้าราชการ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครูตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียน ห. สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ผู้ฟ้องคดีได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด ชุดที่ ๒๑/๒๕๕๔ ซึ่งคณะกรรมการฯ ชุดที่ ผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการได้อนุมัติเงินทอนรองจ่ายเพื่อนำไปทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล



กับบริษัทเอกชน และสหกรณ์ฯ ได้วางเงินมัดจำให้บริษัทเอกชนคู่สัญญาเต็มวงเงินตามสัญญา แต่ต่อมาบริษัทดังกล่าวได้ยกเลิกสัญญาและรับเงินมัดจำ นายทะเบียนสหกรณ์ เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวไม่ใช่กิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ลักษณะการดำเนินการธุรกิจเข้าข่ายแสวงหากำไรมาแบ่งปัน จึงก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ธุรกิจเอกชน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ จึงนำคดีไปฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทเอกชนต่อศาลจังหวัดพระโขนง ซึ่งศาลพิพากษาให้จำเลยร่วมกันชดใช้เงินจำนวน ๑,๑๐๒,๔๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ให้แก่สหกรณ์ฯ รวมทั้งในสำนวนคดีอาญา ศาลจังหวัดเลยมีคำพิพากษาว่า คณะกรรมการชุดดังกล่าว รวมถึงผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นจำเลยที่ ๖ มีความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่า การบริหารงานสหกรณ์ฯ มีการกระทำไปในทางที่ไม่ถูกต้อง โดยนำเงินของสมาชิกไปจัดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานสหกรณ์ฯ ก่อให้เกิดความขัดแย้งและความเสียหายแก่สมาชิก ซึ่งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเห็นว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยซึ่งมีผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย มีพฤติการณ์อันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงส่งรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง พร้อมทั้งเอกสารประกอบไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดีเพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผลการสอบสวนปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ร่วมกับการอื่นมิมติดอนุมัติเงินยืมทดรองจ่ายของสหกรณ์ฯ เพื่อไปทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอันมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์กับคู่สัญญาจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสหกรณ์ฯ และสมาชิก จนเป็นเหตุให้ศาลจังหวัดพระโขนงพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีร่วมกันชดใช้เงินคืนสหกรณ์ฯ เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังถูกฟ้องคดีอาญาโดยตกเป็นจำเลยในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน อันมีมูลมาจากการปฏิบัติหน้าที่กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ของผู้ฟ้องคดี ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ในตำแหน่งหน้าที่ราชการ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามข้อ ๑๙ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ สมควรลงโทษปลดออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อขอความเห็นชอบ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติเห็นชอบ จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว



ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้คณะบุคคลซึ่งรวมกันดำเนินกิจการ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และกิจการ หรือการทำงานที่ทำนั้นต้องเป็นการทำงานที่ไม่ผิดศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งเป็นการงาน ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืน ไม่มอมเมาผู้ร่วมเข้าเป็นสมาชิกในสหกรณ์ ผู้ฟ้องคดีในฐานะ กรรมการในคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๑/๒๕๕๔ ได้ร่วมอนุมัติในการประชุม คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ในโครงการจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาให้สมาชิกสหกรณ์ ในราคาถูกกว่าท้องตลาดเพื่อนำไปจำหน่ายและมีผลกำไรจากส่วนต่างรวมสองสัญญา คือ สัญญา ฉบับที่ สองและสัญญาฉบับที่ สาม ซึ่งทั้งสองสัญญาเป็นการดำเนินการต่อจากการอนุมัติ ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๐/๒๕๕๓ และระยะเวลาในการทำสัญญากับบริษัท ท. ทับซ้อนกัน อันเป็นการบริหารสัญญาที่มีความเสี่ยง เนื่องจากบริษัท ท. มิได้มีโควตา จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตรง แต่ต้องไปจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาส่งแก่สหกรณ์ฯ งวดละ ๕,๐๐๐ เล่ม และ ๑๐,๐๐๐ เล่ม ทั้งยังอนุมัติยืมเงินทรองจ่ายทั้งสองครั้ง เป็นค่ามัดจำ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ ล้านบาทเศษ โดยผู้ฟ้องคดียอมรับว่าไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการและสัญญา ดังกล่าวว่าเป็นอย่างไร แต่เชื่อตามที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๐/๒๕๕๓ ดำเนินการ มาก่อนและได้รับผลดีเป็นที่พอใจแก่สมาชิก ผู้ฟ้องคดีควรทราบบัญชีกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนั่น เป็นกิจการที่ได้ได้แสวงหากำไร แต่เป็นกิจการที่ร่วมกันทำเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สมาชิก ในฐานะ ผู้ฟ้องคดีเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ต้องใช้สติปัญญาในการพิจารณาพิเคราะห์ว่า การส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์นำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปขายเกินราคาเป็นกิจการที่ควรทำหรือไม่ และเมื่อดำเนินการไปแล้วจะมีปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้หรือไม่ และอาจมีปัญห การส่งเงินคืนสหกรณ์ไม่ทันกำหนดระยะเวลาหรือไม่ เมื่อขยายจำนวนสมาชิกให้เพิ่มมากขึ้น จะมีปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ฯ หรือไม่ ดังนั้น ในฐานะผู้บริหารโครงการจึงต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอย่างรอบด้าน เช่น ด้านการเงิน ด้านการบริหารสัญญา และในข้อสัญญานั้นควรพิเคราะห์ว่า การซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น ผู้ขาย มีหน้าที่จัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาให้ผู้ซื้อ เมื่อจัดหามาได้จึงชอบที่จะชำระหนี้เป็นคราว ๆ ไป มิใช่ให้นำเงินจากสหกรณ์ฯ มาให้เอกชนเป็นทุนนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาให้โดยจ่ายเงินล่วงหน้า เกือบทั้งหมดของแต่ละสัญญา เป็นจำนวนสัญญาละ ๔๐๐ ถึง ๕๐๐ ล้านบาทเศษ ในวันทำสัญญา ซึ่งไม่มีผู้ซื้อรายใดจะทำสัญญาในลักษณะนี้ แม้คดีนี้ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จังหวัดเลย จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๗ มีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้สหกรณ์ฯ สามารถจัดหา สลากกินแบ่งรัฐบาลมาเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกได้ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยรับจดทะเบียน เพิ่มข้อบังคับดังผู้ฟ้องคดีอ้างก็ตาม แต่หลักการของการรวมตัวกันของสหกรณ์ก็เพื่อร่วมการงานกัน เพื่อประโยชน์ในทางที่ชอบที่ถูกต้องที่เหมาะสมกับอาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน ไม่ควรข้องแวะกับอบายมุขหรือแสวงหากำไรจากการค้าขาย สลากกินแบ่งรัฐบาล ดังจะเห็นได้จากต่อมาไม่นาน หลังจากที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยรับจดทะเบียน



เพิ่มข้อบังคับสหกรณ์ฯ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งว่า ข้อบังคับสหกรณ์เกี่ยวกับการให้อำนาจจัดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นมีใช้กิจการของสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์มีรายได้โดยได้รับยกเว้นการเสียภาษี การกระทำการเช่นนั้นย่อมเป็นการแข่งขันกับเอกชนที่ต้องเสียภาษีและทำให้เอกชนเสียเปรียบ จึงให้เพิกถอนการจดทะเบียนข้อบังคับในลักษณะดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ควรต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง รับผิดชอบต่อตนเอง สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความรับผิดชอบ ต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ทั้งนี้ เพื่อจะนำไปสู่ความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม แต่ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการในคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์สามารถเอื้อประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้กระทำการหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถจากการบริหารงาน ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ห. มาใช้ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์สมกับที่ได้รับไว้วางใจจากสมาชิกที่เลือกผู้ฟ้องคดีเข้ามาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ผลของการกระทำร่วมกันดังกล่าวของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๑/๒๕๕๔ ทำให้บริษัทผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกเลิกสัญญาหลังจากทำสัญญานับที่สองเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๔ สัญญานับที่สามเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ และไม่สามารถคืนเงินมัดจำแก่สหกรณ์ฯ ได้ ทำให้สหกรณ์ฯ ได้รับความเสียหายเป็นเงิน ๑,๑๐๒ ล้านบาท ผู้ฟ้องคดีถูกฟ้องเป็นจำเลยทั้งในคดีแพ่งและในคดีอาญา โดยถูกเรียกให้ร่วมกันชำระเงินคืนแก่สหกรณ์ฯ และมีความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และถูกฟ้องในคดีล้มละลายด้วย พฤติการณ์แห่งการไม่ดำเนินกิจการสหกรณ์อย่างรอบคอบ ยอมให้กรรมการส่วนใหญ่ซึ่งร่วมกันกระทำการโดยไม่ชอบในสหกรณ์ฯ ซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลตามสัญญานับที่หนึ่ง ชักงูไปในทางที่ไม่ชอบ โดยไม่ได้ใช้และอาศัยความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ฯ ไปในทางที่ถูกที่ควร และยังมิตรวจสอบสัญญาว่าทำให้สหกรณ์ฯ อาจได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของตำแหน่งหน้าที่การงานของผู้ฟ้องคดีและเสื่อมเกียรติศักดิ์ของความเป็นข้าราชการในตำแหน่งหน้าที่ราชการของผู้ฟ้องคดีอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามข้อ ๑๙ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๒๒๘/๒๕๖๖)

ในการรับฟังพยานหลักฐานและการพิสูจน์พยานหลักฐานของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น คณะกรรมการสอบสวนย่อมนำพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนทั้งฝ่ายผู้กล่าวหาและฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดมาพิจารณาว่า พยานหลักฐานใดบ้างที่สนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของฝ่ายใด แล้ววิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานดังกล่าวเพื่อจะสรุปความอย่างมีเหตุผลว่าข้ออ้างของฝ่ายผู้กล่าวหาหรือฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา ฝ่ายใดมีเหตุผลน่าเชื่อถือ



มากกว่ากัน และโดยหลักการของการรับฟังพยานแล้ว ถือว่าพยานที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ ได้แก่ พยานเอกสาร พยานบุคคลที่เป็นประจักษ์ ซึ่งได้แก่ พยานที่อยู่ในเหตุการณ์ และพยานที่ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟังเหตุการณ์นั้นด้วยตนเอง เป็นต้น นอกนั้นเป็นพยานแวดล้อม ซึ่งจะรับฟังได้เพียงพยานประกอบเท่านั้น ส่วนการพิสูจน์พยานหลักฐานนั้น โดยหลักการจะเป็นการทำความจริงให้ปรากฏว่า พยานเอกสารก็ดี พยานบุคคลก็ดี ซึ่งปรากฏในสำนวนนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด เช่น กรณีที่เป็นเอกสาร พยานเอกสารนั้นเป็นต้นฉบับที่แท้จริงหรือไม่ แหล่งที่มาของพยานเอกสารได้มาอย่างไร และในกรณีที่พยานบุคคลนั้น ก็จะต้องแสดงให้เห็นว่า พยานบุคคลดังกล่าวได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง สิ่งต่าง ๆ จากเหตุการณ์จริงหรือไม่ เป็นต้น ดังนั้น เมื่อคดีนี้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรมเพื่อพิจารณาพยานหลักฐานแล้ว เห็นว่า คำให้การของพยานบุคคลทั้งที่เป็นประจักษ์พยานและพยานแวดล้อมต่างให้การสอดคล้องกัน จึงมีเหตุผลและน้ำหนักน่าเชื่อถือกว่าคำให้การของผู้ฟ้องคดีที่ยังมีพิรุธอยู่ จึงเชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำการตามที่ถูกกล่าวหาจริง กรณีจึงเป็นการรับฟังพยานหลักฐานที่ขอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕ เรือนจำกลางคลองเปรม รักษาการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ถูกกล่าวหาและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกรณีกระทำความผิดวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายในห้องเยี่ยมญาติเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ โดยได้เรียกรับเงินและประโยชน์อย่างอื่นจากนาย ช. ซึ่งเป็นผู้ต้องขัง และนางสาว ส. ซึ่งเป็นภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสของนาย ช. เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการอำนวยความสะดวกให้นาย ช. ได้รับการเยี่ยมจากญาติในแต่ละวันมากกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบของทางราชการ หรือเกินกว่ากรณีปกติ ซึ่งผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้อำนวยความสะดวกภายในห้องเยี่ยมญาติให้แก่ นาย ช. ทำให้นาย ช. ส่งให้นางสาว ส. มอบเงินให้ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เรียกร้องหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะรีดไถ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนตามมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน และส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม พิจารณา ซึ่งที่ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย ช. และนางสาว ส. ให้ถ้อยคำยืนยันว่าได้จ่ายเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นค่าตอบแทนในการอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมญาติจริง และผู้ฟ้องคดียังคงไปใช้บริการอาบ อบ นวด ในสถานบริการอาบ อบ นวด ของนาย ช. รวม ๒ ครั้ง โดยไม่จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติดังกล่าวอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ มีคำสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีเป็นให้ปลดออกจากราชการ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) รักษาราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีเป็นปลดออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.พ. ซึ่ง ก.พ. พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อพิจารณา วินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไป โดยรองนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อพิจารณาตามข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า ในการรับฟังพยานหลักฐานและการพิสูจน์ พยานหลักฐานของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น คณะกรรมการสอบสวนย่อมนำพยานหลักฐาน ที่ได้จากการสอบสวนทั้งฝ่ายผู้กล่าวหาและฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดมาพิจารณาว่า พยานหลักฐาน ใดบ้างที่สนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของฝ่ายใด แล้ววิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน ดังกล่าวเพื่อจะสรุปความอย่างมีเหตุผลว่าข้ออ้างของฝ่ายผู้กล่าวหาหรือฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา ฝ่ายใด มีเหตุผลน่าเชื่อถือมากกว่ากัน และโดยหลักการของการรับฟังพยานแล้ว ถือว่าพยานที่มีน้ำหนัก น่าเชื่อถือ ได้แก่ พยานเอกสาร พยานบุคคลที่เป็นประจักษ์ ซึ่งได้แก่ พยานที่อยู่ในเหตุการณ์ และพยาน ที่ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟังเหตุการณ์นั้นด้วยตนเอง เป็นต้น นอกนั้นเป็นพยานแวดล้อม ซึ่งจะรับฟังได้เพียง พยานประกอบเท่านั้น ส่วนการพิสูจน์พยานหลักฐานนั้น โดยหลักการจะเป็นการทำความจริง ให้ปรากฏว่า พยานเอกสารก็ดี พยานบุคคลก็ดี ซึ่งปรากฏในสำนวนนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อย เพียงใด เช่น กรณีที่เป็นเอกสาร พยานเอกสารนั้นเป็นต้นฉบับที่แท้จริงหรือไม่ แหล่งที่มา ของพยานเอกสารได้มาอย่างไร และในกรณีที่พยานบุคคลนั้น ก็จะต้องแสดงให้เห็นปรากฏว่า พยานบุคคลดังกล่าวได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง สิ่งต่าง ๆ จากที่เกิดเหตุจริงหรือไม่ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏ ตามรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงว่า นาย ช. ได้ให้การ ตามคำให้การลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ และคำให้การยืนยันข้อเท็จจริงลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๗ ที่ให้การต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่า นาย ช. ได้รับการเยี่ยมมากกว่า ๑ รอบต่อวัน จึงได้แจ้ง ให้ภรรยาโอนเงินแก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจที่อนุญาตให้เยี่ยมเกินกว่าปกติ และมอบเงิน ให้ผู้ฟ้องคดีไปจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตร รวมทั้งพาครอบครัวไปเที่ยวรวมจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของนางสาว ส. ตามคำให้การลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ ที่ได้ให้การว่าได้ไปเยี่ยมนาย ช. ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร โดยได้เยี่ยมเกือบทุกวัน และนาย ช. แจ้งให้มอบเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ผู้ฟ้องคดีอำนวยความสะดวกให้ได้รับการเยี่ยม มากกว่าปกติ คำให้การของพยานทั้งสองจึงเป็นพยานบุคคลที่เป็นประจักษ์พยาน ประกอบกับ พยานแวดล้อมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ที่ทำงานใกล้ชิดผู้ฟ้องคดี และนักโทษที่ทำงาน เป็นผู้ช่วยห้องเยี่ยมญาตินั้นก็ให้การสอดคล้องกัน จึงมีเหตุผลและน้ำหนักน่าเชื่อถือ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับ ค่าตอบแทนในการอำนวยความสะดวกให้นาย ช. ได้รับการเยี่ยมเกินกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบ ของทางราชการ หรือเกินกว่ากรณีปกติ การที่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และ อ.ก.พ. กระทรวง

